

ธนาคาร ย. ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน แต่ธนาคาร ย. เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งให้ธนาคาร ย. ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ซ่อมแซมงานงวดที่ ๑๗ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีถือว่าหนังสือฉบับนี้เป็นการบอกเลิกสัญญา ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงครบกำหนด ๑๕ วัน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. เพิกเฉย จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีของคดีนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๔/๒๕๕๙)

## ๒) กรณีผู้รับจ้างฟ้องหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทรว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบ้านในโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำงานก่อสร้างบ้านในโครงการดังกล่าวให้แก่เทศบาลตำบลศรีสุนทรจนแล้วเสร็จ แต่เทศบาลตำบลศรีสุนทรไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลตำบลศรีสุนทรชำระเงินตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงได้ขอเบิกเงินค่าจ้างจากเทศบาลตำบลศรีสุนทรเมื่อประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๒ แต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายเงินค่าจ้าง กรณีจึงถือได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรปฏิเสธการจ่ายเงินค่าจ้างและผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองอย่างช้าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๐/๒๕๕๘)



กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนก่อสร้างทางเท้าด้านหน้าอาคาร งานท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักภายนอกอาคาร โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่ไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างและมีได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ ได้รับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ การเพิกเฉยไม่ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ จากผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิเรียกร้องเงินชดเชยค่างานก่อสร้างโดยการฟ้องคดีต่อศาลได้ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว โดยไม่ต้องรอให้มีการปฏิเสธไม่ชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างเสียก่อน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ย่อมเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๐/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการ สังกัดกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสมัครใจโอนย้ายมาเป็นพนักงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ยื่นหนังสือขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนกรณีออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนเมื่อเกษียณอายุโดยเทียบเคียงกับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีตามกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตามข้อ ๑๓ (๕) ของข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนกรณีออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในห้าปี นับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๙)

#### ๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตร ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระ เงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรมทรัพยากรธรณี เดิม) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนเลิกห้าง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวน ๑๕๒,๓๕๐ บาท ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นอย่างช้า แต่กลับเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่ ผู้ฟ้องคดี นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนเลิกห้าง และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ย่อมไม่อาจถือเอาประโยชน์จากเงื่อนไขที่จะขอผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามที่กำหนดในข้อตกลง การจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรได้ แม้ผู้ฟ้องคดี จะไม่ได้ทวงถามให้ใช้หนี้จำนวนดังกล่าว ผู้ชำระบัญชีก็ต้องวางเงินเท่าจำนวนหนี้ นั้น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการวางทรัพย์สินแทนชำระหนี้ และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องเรียกหนี้จำนวนดังกล่าวเอาจากลูกหนี้ ผู้ชำระบัญชี และผู้ค้ำประกันได้ ภายในสองปีนับแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี กรณีจึงต้องถือว่าวันที่มีเหตุแห่งการที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเรียกให้ชำระเงินผลประโยชน์พิเศษ เพื่อประโยชน์แก่รัฐ คือ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการลงพิมพ์ โฆษณาการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ อันเป็นเวลาภายหลังวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่หนี้เงิน ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร งวดที่ ๑ ถึงกำหนดชำระ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับชำระ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ จึงเป็น การยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งยังเป็นการยื่นฟ้องเรียกเอาหนี้สินซึ่งลูกหนี้ของตน



ภายในสองปีนับแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กำหนดในมาตรา ๑๒๗/๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๕/๒๕๕๙)

#### ๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

กรณีกองทัพอากาศฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ค้าประกันซึ่งเสียชีวิตลงแล้ว ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาค่าประกันกรณีที่ นาย ธ. ประพฤติผิดสัญญาของผู้เข้ารับการศึกษานักเรียนจำอากาศ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ธ. ขอลาออกจากโรงเรียนจำอากาศก่อนสำเร็จการศึกษาและผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้นาย ธ. พ้นสภาพความเป็นนักเรียนโดยอนุญาตให้ลาออกได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามความประสงค์ของนาย ธ. กับให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าปรับชดใช้กรณีผิดสัญญาการศึกษาให้แก่ทางราชการ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามิชอบโต้แย้งเกี่ยวกับข้อสัญญาของผู้เข้ารับการศึกษานักเรียนจำอากาศ อันเป็นสัญญาประจักษ์ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อยุติข้อโต้แย้งนั้นได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยต้องยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันดังกล่าว ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี สำหรับการยื่นฟ้องขอให้ผู้ค้าประกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาค่าประกัน อันเป็นสัญญาอุปกรณ์ที่ค่าประกันความรับผิดชอบของนาย ธ. ก็ย่อมต้องฟ้องศาลภายในระยะเวลาเดียวกับสัญญาประจักษ์การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๕๘)

#### ๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร

กรณีที่องค์การคลังสินค้า ฟ้องว่า ห้างหุ้นส่วน ร. ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนาย บ. ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำความผิดสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าวที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยการไม่ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิให้ผู้ฟ้องคดี รวม ๓ งวด คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๑๙๙,๗๙๙.๕๔ บาท เมื่อหักเงินจำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว คงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระเงินค่าแปรสภาพข้าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕,๑๙๙,๗๙๙.๕๔ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๖โต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณราคาข้าวสารที่ค้างชำระ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเงินดังกล่าว ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเกิดขึ้น ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าแปรสภาพข้าวได้ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีกำหนดราคาข้าวโดยใช้อัตราแปรสภาพข้าวตามที่คณะกรรมการกำหนดอัตราแปรสภาพข้าวจังหวัดอุบลราชธานีกำหนด เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โต้แย้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคาข้าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ค้างส่งมอบให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งถือได้ว่าจำนวนหนี้ที่คู่สัญญายอมรับกันยังไม่เสร็จสิ้น และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรับสภาพหนี้หรือแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ประกอบกับการร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาดังกล่าว มิใช่เป็นการมอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาหรือเป็นการกระทำอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี เนื่องจากผลของการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นคำแนะนำผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตามความเห็นหรือข้อสังเกตเท่านั้น อีกทั้ง หากความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นโทษกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ก็หาได้ผูกพันหรือมีสภาพบังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันเป็นผลอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี และไม่เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๕๙)



#### ๔.๔.๗ การห้ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๔.๘ การห้ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

กรณีฟ้องว่า กรมชลประทานซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อดินธรรมดา เลขที่ E ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการประเภทไม่จำกัดความรับผิด ได้รับเอกสารประกวดราคาและได้ยื่นหนังสือ แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้นำหนังสือคำประกันของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์พระ ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วางเป็นหลักประกันของ เป็นเงินจำนวน ๑,๗๓๑,๘๑๕ บาท ต่อผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ไม่ส่งผู้แทน เข้าไปลงทะเบียนเสนอราคา ประธานคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. รับผิดชอบหลักประกันของในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินดังกล่าว เป็นเงิน ๘๖๕,๙๐๗.๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนหลักประกันของประกวดราคา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกัน และกำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำเงินไปชำระภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวโดยชอบแล้ว แต่ไม่นำเงินไปชำระ กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๔/๒๕๕๘)

#### ๔.๔.๙ การห้ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี ทำสัญญาซื้อขายน้อบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบรถโดยไม่ดำเนินการจดทะเบียนรถและมิได้ ส่งมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์คันที่ซื้อขายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุกน้ำที่พิพาท



มาให้เป็นชื่อผู้ฟ้องคดีและให้ส่งมอบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนต์พร้อมแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถยนต์ หรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังครบกำหนดเวลา ๗ วัน นับแต่วันส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกินประสงค์ คือ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์พร้อมส่งมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์คันที่ซื้อขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ตกลงกันไว้ กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงขายรถบรรทุกน้ำหนักเกินประสงค์ ๖ ล้อ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจรับรถยนต์คันดังกล่าวไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินราคารถยนต์บรรทุกน้ำและให้รับคืนรถยนต์คันดังกล่าว นั้น แม้ในสัญญาไม่ได้ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมีหน้าที่ต้องโอนทะเบียนรถยนต์ที่ขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาอันสมควร เมื่อสัญญาซื้อขายได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนโอนรถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกินประสงค์คันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็ถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดสัญญาดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อพ้นเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๑/๒๕๕๙)

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ ในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครอง เปิดทำการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

### ๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อขอรับ  
เอกสารสิทธิที่ดินของตนได้เคยนำเดินสำรวจไว้ แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง  
ได้มีหนังสือปฏิเสธการออกเอกสารสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยแจ้งว่า ยังไม่สามารถดำเนินการ  
ออกเอกสารสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่จำแนกออกจาก  
เขตป่าไม้ถาวรและอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา  
หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ออกเอกสารสิทธิให้แก่ตน นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ไม่ได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับ  
ยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าว และไม่มีการแจ้งข้อความดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง  
ทำให้ระยะเวลาสำหรับการยื่นคำฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี  
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่มีกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเวลา  
สำหรับยื่นคำฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อเจ้าหน้าที่  
ได้แจ้งว่ามีการส่งหนังสือ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ไปให้ผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่  
ในบัตรประชาชน แต่ไม่มีผู้รับ จึงมอบสำเนาฉบับหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓  
ให้ผู้ฟ้องคดี กรณียอมถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวอย่างชัดแจ้งไม่ก่อนวันที่ ๔ มกราคม  
๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายใน  
หนึ่งปีตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด  
ที่ ๑/๒๕๕๙)



กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การให้ที่ดินระหว่างนาย น. กับนาง บ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ร้องขอให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและอายัดที่ดินโฉนดที่ดิน ดังกล่าว แต่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนหรือแก้ไข การจดทะเบียนดังกล่าวแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการให้ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามเอกสาร ประกอบคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามหนังสือดังกล่าว เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นอย่างช้า แต่การแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวมิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับ ยื่นคำฟ้องไว้ด้วยจึงต้องขยายเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ประกอบวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๔/๒๕๕๙)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยและมีเอกสาร ทะเบียนราษฎรอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้ยื่นคำร้องขอลงรายการ สัญชาติไทยต่อนายอำเภอแจ้ห่มเพื่อเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน แต่นายอำเภอแจ้ห่มละเลยไม่เพิ่มชื่อและรายการ บุคคลเข้าในทะเบียนบ้านตามคำร้องขอ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองได้รับความเสียหาย ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมการปกครองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสอง โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองอ้างว่าตนอาศัยอยู่นดอย เป็นผู้ขาดโอกาสในการศึกษา อ่านภาษาไทย ไม่ได้ และไม่เข้าใจกระบวนการที่กฎหมายกำหนด ไม่ทราบถึงสิทธิที่ตนมีหรือที่กฎหมาย กำหนดรับรองไว้ นั้น แม้จะเป็นจริงอย่างที่คุณฟ้องคดีทั้งสิบสองกล่าวอ้าง ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อการฟ้องคดีอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เหตุให้ระยะเวลาการฟ้องคดีต้องขยายออกไปแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๘)



กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่พ้นกำหนดเวลาที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ โดยมีได้แจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองไว้และไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งสิทธิดังกล่าวนั้นใหม่ด้วย สิทธิในการฟ้องคดีจึงขยายออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้นเมื่อคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และผู้ฟ้องคดีมีสิทธินำมายื่นฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๖/๒๕๕๘)

**๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้**

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ**

กรณีฟ้องว่า กองทัพบกซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ทายาทโดยธรรมของข้าราชการทหารที่ถึงแก่ความตายนำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ที่ได้รับเกินสิทธิมาคืนแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อส่งคืนคลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๐,๒๘๐.๑๐ บาท ทายาทรายดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่า

เป็นหนี้เงินจำนวนดังกล่าว โดยตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน เดือนละ ๕,๘๓๗.๒๔ บาท จนกว่าจะครบ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เพิกเฉยไม่ชำระเงินคืน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยาได้รับหนังสือรับสภาพหนี้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นับตั้งแต่วันดังกล่าว ทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ และเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระยะเวลาสำหรับการยื่นคำฟ้องคดีนี้จึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๔/๒๕๕๙)

#### ๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

#### ๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

##### ๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขา ๑ ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ราษฎรทับทางสาธารณะที่ป่าช้าและเขตป่าถาวรที่รักษาไว้เพื่อเป็นป่าชุมชน ซึ่งผู้ปกครองท้องที่และประชาชน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าไผ่ อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวในส่วนที่ออกในเขตป่าถาวรและทับที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน นั้น ทางสาธารณประโยชน์เป็นทางสาธารณะ



ที่ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้สัญจร ส่วนป่าช้าหรือสุสานสาธารณะเป็นป่าหรือสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปในชุมชนใช้ในการประกอบศาสนกิจหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับศพของประชาชนในชุมชน กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องโดยไม่มีกำหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๕๙)

## ๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่บริษัทเอกชนก่อสร้างอาคารโครงการที่พักอาศัยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์มีคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่พักอาศัยดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคาร นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีและชุมชนที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเท่านั้น มิใช่กรณีที่จะทำให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลการฟ้องคดี จึงมิใช่การฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๘/๒๕๕๘)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยางปฏิเสธที่จะทำการปักหลักเขตที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทดแทนหลักเขตเดิมที่สูญหายเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปักหลักเขตที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ในการฟ้องคดีเพื่อจะสามารถนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินได้ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี มิใช่กรณีที่จะทำให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของการฟ้องคดีนี้ อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๓/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว แต่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนหรือแก้ไขรายการจดทะเบียนดังกล่าวแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิดังกล่าว เป็นการฟ้องคดีที่ไม่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔/๒๕๕๙)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า เทศบาลเมืองลำสามแก้วได้มีประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาน จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้กำหนดราคากลางในประกาศดังกล่าวเป็นจำนวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบุราคาสูงสุดของการประมูลจัดซื้อด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่างกันมาก อันแสดงว่า มีงบประมาณในการจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขานไม่เพียงพอหรือไม่เท่ากับราคากลาง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจะเสนอราคาได้ ขอให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว ไม่ถือเป็น การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๕/๒๕๕๘)

#### ๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

##### ๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยและมีเอกสารทะเบียนราษฎรอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้ยื่นคำร้องขอลงรายการ



สัญญาไทยต่อนายอำเภอแจ้ห่มเพื่อเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน แต่นายอำเภอแจ้ห่มละเลยไม่เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านตามคำร้องขอ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมการปกครองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น การฟ้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวมิใช่การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ หรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องข้อหาดังกล่าวที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๘)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีฟ้องว่า ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ได้มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครสอบมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าว นั้น มิใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสถานะของบุคคลที่ยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ หรือเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๙/๒๕๕๘)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีอำนาจ ส่งผลให้คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกระบวนการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหมดรวมทั้งคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการสังกัดเดิม โดยเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสถานะของบุคคล ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ นั้น กรณีสถานะของบุคคลที่ได้มาจากตำแหน่งหรืออาชีพ เช่น ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งงานอื่นใด เป็นต้น แม้จะมีผลทำให้มีสิทธิและหน้าที่ตามตำแหน่งเหล่านั้น แต่ก็ไม่ใช่สถานะของบุคคล เนื่องจากมิใช่คุณสมบัติหรือลักษณะทางกฎหมายที่เป็นฐานสำคัญผูกพันอยู่กับตัวบุคคลในลักษณะ



เช่นเดียวกับสถานะในประเทศชาติหรือสถานะในครอบครัว ทั้งอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย โดยการเปลี่ยนตำแหน่งนั้น การฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคล ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๗/๒๕๕๙)

### **กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ**

กรณีฟ้องว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยละเลยต่อหน้าที่ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับในอัตราร้อยละ ๒ ของเงินเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และให้มีการตรวจสอบสิทธิข้าราชการทุกคนที่อยู่ในข่ายพึงได้รับค่าตอบแทนพิเศษมิใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๒/๒๕๕๘)

### **๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น**

#### **๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม**

##### **๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม**

#### **กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารายสืบแปดคนมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อนุญาตให้บริษัท ท. ประกอบกิจการโรงงานหลอมหล่อโลหะจำพวกทองแดง ทองเหลือง ในพื้นที่ดังกล่าว



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ และสถานที่ตั้งโรงงานเป็นที่ดินชนบทที่ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่รับคำร้องขออนุญาตก่อสร้างโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ท. จนกว่าจะจัดให้มีการระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนของกฎหมาย นั้น เมื่อคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าร้อยสิบแปดคนฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตน เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันมิให้เกิดปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการดังกล่าวในพื้นที่ของตน กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ศาลย่อมมีอำนาจที่จะรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๖๑/๒๕๕๘)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า การก่อสร้างสถานบริการก๊าซ แอล พี จี ของผู้ร้องสอดที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านหนองซำซากและใกล้กับสถานประกอบการโรงกลึงและสถานที่รับซื้อของเก่าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้กิจการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายมากขึ้นเนื่องจากกิจการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำเป็นต้องก่อประกายไฟหากก๊าซรั่วไหลจากสถานบริการก๊าซ แอล พี จี อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิดและเป็นอันตรายได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างสถานบริการก๊าซ แอล พี จี ของผู้ร้องสอด และให้กรมธุรกิจพลังงานพิจารณากฎหมายด้านความปลอดภัยใหม่โดยกำหนดระยะต่างๆ เพื่อความปลอดภัย และกำหนดให้สถานบริการก๊าซ แอล พี จี อยู่ห่างจากสถานประกอบการที่จำเป็นต้องก่อประกายไฟหรือเปลวไฟ นั้น หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ หากก๊าซรั่วไปไกลกว่าระยะที่กฎกระทรวงกำหนด อาจส่งผลกระทบกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่จะต้องทำการเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินหนีภัยไม่ทัน และหากก๊าซลอยตัวสูงกว่าความสูงของกำแพงกันไฟเกินกว่าที่กฎกระทรวงกำหนด ก็อาจส่งผลกระทบกับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ติดกับกำแพงกันไฟดังกล่าว กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนรวมตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลสามารถรับคำฟ้องในข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๖๐/๒๕๕๘)

## ๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอื่น ๆ ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งได้ออกครอบคลุมบริเวณที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง แม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อไปเท่านั้น มิใช่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๙/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว เป็นการฟ้องคดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองบึงพาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ แปลง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้เขตนิคมสร้างตนเองฯ ล้มสภาพ และได้มีการนำที่ดินบริเวณรอบ ๆ ที่ทำการของเขตนิคมสร้างตนเองฯ ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เป็นเหตุให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่ราชพัสดุไปด้วย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงพิพาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การฟ้องคดีลักษณะนี้เป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเพียงลำพัง ไม่ใช่การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อไม่มีเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๕๙)



### กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลคอกกระบือและตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทที่จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไม่ใช่การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบที่ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๙)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนก่อสร้างทางเท้าด้านหน้าอาคาร งานท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักภายนอกอาคาร โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่ไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างและมีได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีตามคดีนี้หากจะก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับเงินชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า K) ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างซึ่งกำหนดให้เป็นแบบปรับราคาได้ตามจำนวนที่พึงจะได้รับชำระเท่านั้น การรับคำฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่อย่างใด ศาลยอมไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องในคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๐/๒๕๕๘)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานโยธาฟ้องขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอ้างว่าเป็นกฎกระทรวงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยไม่ผ่านมติของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างภาระและทำให้เกิดความเลื่อมล้ำแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานที่ประกอบการ การฟ้องคดีนี้เป็นไปเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะ มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๔๘/๒๕๕๘)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะกลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนของการกำหนดวิธีการประกาศผลการคัดเลือกตามข้อ ๒.๕.๑ และข้อ ๒.๕.๒ และให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่กำหนดไว้ในคำขอท้ายคำฟ้องแล้วดำเนินการใหม่ตามแนวทางของผู้ฟ้องคดีขอ นั้น หากศาลพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้สมัครคัดเลือกเท่านั้น มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดได้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องคดีนี้ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอบ้านเขว้ามีคำสั่งที่ ๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิแล้ว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายอำเภอบ้านเขว้าและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทบทวนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และคืนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้กับผู้ฟ้องคดี นั้น การพิจารณาคดีนี้หากจะก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๙)



## ๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

## ๑) กรณีที่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

## กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคาร หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จังหวัดนครราชสีมา มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังภูมิลำเนา ของผู้ฟ้องคดีทางไปรษณีย์ โดยมีผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้แทนเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในวันดังกล่าวแล้วตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดี นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริง ปรากฏต่อมาว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ของคณะกรรมการฯ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเช่นกัน โดยปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับทางไปรษณีย์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และคณะกรรมการฯ ต่างมีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลา ในการฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับวันที่ผู้ฟ้องคดี ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับที่สองยังอยู่ในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดี ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับแรก จึงยอมทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตว่า ตนสามารถ นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ฉบับที่สอง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อันเป็นการยื่นฟ้อง ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับที่สอง